

Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, originárias da República Popular da China.

RESOLUÇÃO Nº 5 ,DE 28 DE JANEIRO DE 2015
(Publicada no DOU de 30/01/2015)

Prorroga direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, originárias da República Popular da China.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento no art. 6º da Lei nº 9.019, de 30 de março de 1995, no inciso XV do art. 2º do Decreto nº 4.732, de 2003, e no inciso I do art. 2º do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013,

CONSIDERANDO o que consta dos autos do Processo MDIC/SECEX 52272.003989/2013-30,

RESOLVE ad referendumdo Conselho:

Art. 1º Prorrogar a aplicação do direito antidumping definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, aplicado às importações brasileiras de eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450mm (18 polegadas), de qualquer comprimento, usinados ou não usinados, montados ou desmontados, dos tipos utilizados em fornos elétricos, comumente classificados nos itens 8545.11.00 (eletrodos de grafite usinados) e 3801.10.00 (eletrodos de grafite não usinados) da Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM, originárias da República Popular da China, a ser recolhido sob a forma de alíquota específica fixada em dólares estadunidenses por tonelada, nos montantes abaixo especificados:

Origem	Produtor/Exportador	

2. DA REVISÃO

2.1 Do histórico

Em 2 de agosto de 2013 foi publicada a Circular SECEX nº 43, de 31 de julho de 2013, que tornou público que o prazo de vigência do

2.2 Da manifestação de interesse e da petição

Em 9 de dezembro de 2013, a Graftech Brasil protocolou pedido de revisão do direito antidumping aplicado às importações de eletrodos. Após exame preliminar da petição, foi solicitado à peticionária, em 26 de dezembro de 2013, por meio do Ofício nº 13.365/2013/CGSC

2.3 Do início da revisão

Tendo sido apresentados elementos suficientes que indicavam que a extinção do direito antidumping aplicado às importações mencionadas Com base no parecer supramencionado, por meio da Circular SECEX nº 14, de 4 de abril, publicada no Diário Oficial da União de 7 de

2.4 Das notificações de início de revisão e da solicitação de informações às partes

De acordo com o art. 96 do Decreto nº 8.058, de 2013, foram notificados sobre o início da revisão a peticionária – única produtora nacional. A todos os fabricantes/exportadores e à representação diplomática da China no Brasil foi enviada, também, cópia do texto completo não. Adicionalmente, atendendo ao disposto no § 3º do art. 15 do Decreto nº 8.058, de 2013, as partes interessadas foram informadas de que a investigação original no México também foi utilizado como terceiro país de economia de mercado.

Dessa forma, foram também notificados do início da investigação os representantes do governo do México, bem como o produtor/exportador. Consoante o que dispõe o art. 28 do Decreto nº 8.058, de 2013, e o Artigo 6.10 do Acordo sobre a implementação do Artigo VI do GAT. Assim, por ocasião da notificação de início da investigação, foram simultaneamente enviados questionários aos importadores, aos produtores/exportadores. Com relação à seleção realizada dos produtores/exportadores da China, foi comunicado ao governo e aos produtores/exportadores de que não foi obtida nenhuma resposta dos produtores/exportadores inicialmente selecionados, no dia 26 de maio de 2014 foi realizada

2.5 Do recebimento das informações solicitadas

2.5.1 Do produtor nacional

A Graftech Brasil apresentou suas informações na petição de início da investigação em foco, as quais foram complementadas quando

2.5.2 Dos importadores

As empresas Energyarc Industrial Ltda. (Energyarc), Unimetal Indústria Comércio e Empreendimentos Ltda. (Unimetal) e Teksid do Bra As empresas Trablin Trading Brasileira de Ligas e Inoculantes S/A (Trablin) e Cecil S/A Laminação de Metais (Cecil) solicitaram a prorr Após análise das respostas apresentadas pelas empresas importadoras Energyarc, Unimetal, Teksid e Cecil, por meio dos Ofícios nºs As empresas Energyarc e Cecil não responderam ao pedido de informação complementar enviado. Já as empresas Unimetal e Teksid

No dia 5 de agosto de 2014, foi enviado um segundo pedido de informação complementar para a empresa Unimetal, por meio do Ofício

2.5.3 Dos produtores/exportadores

Nenhum dos produtores/exportadores da China respondeu aos questionários remetidos, seja na primeira ou na segunda seleção realiz Registre-se, ainda, que não foram apresentadas respostas de maneira voluntária por produtores/exportadores não selecionados.

Tendo em vista os prazos da investigação, não foi possível realizar tentativas subsequentes de se obter respostas dos produtores/expo

2.5.4 Do terceiro país

A empresa Graftech México, S.A. de C.V. apresentou tempestivamente sua resposta ao questionário dentro do prazo originalmente pre

Após análise da resposta apresentada, foram solicitadas informações complementares, por meio do Ofício nº 07.331, as quais foram n

2.6 Da decisão final a respeito do terceiro país de economia de mercado

É importante esclarecer que, conforme estabelece o § 1º do artigo 5º do Decreto nº 8.058, de 2013, “O país substituto consistirá em ur Conforme explicado no item 2.4 deste documento, a peticionária justificou a escolha do México pelo fato de ser este país um grande pr Ainda, de acordo com a peticionária, ficou comprovado, na investigação original, que há similaridade entre o produto objeto da revisão Considerando-se que não foram apresentadas manifestações contrárias à escolha do México e que as informações apresentadas pela

2.7 Das verificações in loco

2.7.1 Do produtor nacional

Foi solicitada, por meio do Ofício nº 1.997/2014/CGSC/DECOM/SECEX, em face do disposto no art. 175 do Decreto nº 8.058, de 2013

Após consentimento da empresa, técnicos realizaram verificação **in loco** na Graftech Brasil Participações Ltda., no período proposto, c Fundamentado nos princípios da eficiência, previsto no §2º do art. 1º da Lei nº 9.784, de 1999, e da celeridade processual, previsto no Foram consideradas válidas as informações fornecidas pela empresa, depois de realizadas as correções pertinentes. Os indicadores d A versão restrita do relatório de verificação **in loco** consta dos autos restritos do Processo MDIC/SECEX 52272.003989/2013-30 e os i

2.7.2 Do terceiro país

No período de 8 a 10 de setembro de 2014, foi realizada verificação **in loco** na empresa produtora de eletrodos de grafite no terceiro p Cumpriram-se os procedimentos previstos no roteiro previamente encaminhado às empresas, tendo sido verificadas as informações pr Em atenção ao § 3º do art. 52 do Decreto nº 8.058, de 2013, a versão restrita dos relatórios das verificações **in loco** foi juntada aos au

2.8 Do encerramento da fase de instrução

De acordo com o estabelecido no parágrafo único do art. 62 do Decreto nº 8.058, de 2013, e cumprindo o cronograma dos prazos esta No prazo regulamentar, manifestou-se acerca da Nota Técnica nº 102, de 17 de dezembro de 2014, a parte interessada Graftech Brasi Ressalta-se que, no decorrer da investigação, as partes interessadas puderam solicitar, por escrito, vistas de todas as informações nã

3. DO PRODUTO E DA SIMILARIDADE

3.1 Do produto

Os eletrodos de grafite são comumente divididos em duas categorias: eletrodos de grafite maiores, que possuem diâmetro superior a 4 Com base no diâmetro e na qualidade do coque utilizado, os eletrodos de grafite menores e os eletrodos de grafite maiores são utilizac Os eletrodos de grafite maiores e menores são fabricados pelo mesmo processo produtivo, mas, segundo a peticionária, devem ser co Fisicamente, os produtos se distinguem, ainda, por possuírem capacidade de conduzir corrente elétrica (que é a função essencial de u O coque utilizado na produção dos eletrodos de grafite pode ter as seguintes qualidades: regular (anodo), intermediária, **premium** ou s Por conta da intensidade do processo na obtenção de produtos como aço, peças fundidas, fertilizantes ou refratários, os eletrodos de c Para melhor ilustrar as informações anteriormente apresentadas, a tabela a seguir sintetiza o tipo de uso, o diâmetro do eletrodo e o m

Eletrodos de grafite: características gerais

Usos e Aplicações	Diâmetro	Matéria-prima (Coque)
Forno de fusão para produção de aço	Acima de 400 mm	Premium/super premium
Forno panela para produção de ferro fundido	Abaixo de 400 mm	Intermediário/regular
Forno panela para produção de aço	Abaixo de 400 mm	Intermediário/regular
Forno fusão (fundição) para produção de ferro fundido	Abaixo de 450 mm	Intermediário/regular
Forno de fusão para produção de refratários	Abaixo de 450 mm	Intermediário/regular
Forno de fusão para produção de fertilizantes	Abaixo de 450 mm	Intermediário/regular

Registra-se que, de acordo com a peticionária, os eletrodos de grafite devem seguir as normas ABNT NBR 6007 e/ou IEC 60239 para

3.2 Do produto objeto da revisão

O produto objeto da revisão de que trata este documento é definido como eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 450 mm (Os eletrodos de grafite montados, dependendo do acabamento, podem ser classificados nos itens tarifários, 8545.11.00 (eletrodos de De acordo com informações apresentadas na petição e conforme averiguado na descrição detalhada das mercadorias contidas nos da Assim, nos termos do art. 10 do Decreto nº 8.058, de 2013, o produto objeto da revisão de que trata este documento engloba produtos

3.2.1 Da classificação e do tratamento tarifário

O produto objeto da revisão em foco classifica-se nos itens 8545.11.00 e 3801.10.00 da NCM, cujas descrições são as seguintes:

Classificação e descrição do produto	
38.01	Grafita artificial; grafita coloidal ou semicoloidal; preparações à base de grafita ou de outros carbonos, em pastas, blocos, lamelas ou outros produtos intermediários.
3801.10.00	Grafita artificial

85.45	Eletrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafita ou outro carvão, com ou sem metal, para usos elétricos.
8545.1	• Eletrodos:
8545.11.00	– Dos tipos utilizados em fornos

As alíquotas do Imposto de Importação dos itens tarifários 8545.11.00 e 3801.10.00 mantiveram-se em 10% e 2%, respectivamente, de 2011 a 2013.

3.3 Do produto fabricado no Brasil

A Graftech Brasil produz, consoante a descrição do item 3.1 deste documento, eletrodos de grafite menores, com diâmetro de até 45mm. Tanto os eletrodos de grafite quanto os pinos de conexão são fabricados pela Graftech Brasil a partir de coque calcinado de petróleo e grafite. O processo produtivo do produto similar doméstico pode ser dividido em cinco fases: moagem, mistura e extrusão: as matérias-primas grafite; e usinagem: nessa última etapa do processo os eletrodos e pinos de conexão são usinados em dimensões e tolerâncias padronizadas. De uma forma mais detalhada, pode-se afirmar que o processo produtivo inicia-se quando o coque é misturado com uma pasta líquida. Em seguida, os eletrodos são grafitados, normalmente em fornos especiais. O tipo de forno e o processo de grafitação estão relacionados. Os eletrodos de grafite com uma especificação técnica mais rigorosa incluem um processo intermediário entre o cozimento e a grafitação. Uma vez terminado o processo de produção em si dos eletrodos de grafite, há uma etapa de acabamento do produto (usinagem). Trata-se do processo de produção completo tem a duração, em média, de dois meses e, segundo a peticionária, não existe produto substituto para ele. Por fim, o canal de distribuição utilizado pela Peticionária é a venda direta para o consumidor final.

3.4 Da similaridade

O § 1º do art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelece lista dos critérios objetivos com base nos quais a similaridade deve ser avaliada. Dessa forma, conforme informações obtidas na petição, na verificação *in loco* e nos dados detalhados de importação disponibilizados, os produtos similares são fertilizantes e de refratários; apresentam alto grau de substitutibilidade, com concorrência baseada principalmente nos fatores preço de

3.5 Da conclusão a respeito do produto e da similaridade

O art. 9º do Decreto nº 8.058, de 2013, dispõe que o termo “produto similar” será entendido como o produto idêntico, igual sob todos os aspectos, ou produto que, embora não idêntico, seja semelhante ao produto em questão, de modo que possa ser substituído pelo mesmo.

4. DA INDÚSTRIA DOMÉSTICA

O art. 110 do Decreto nº 8.058, de 2013, determina que a revisão de final de período deverá ser solicitada pela indústria doméstica ou pelo produtor nacional. A peticionária é a única fabricante do produto similar doméstico e foi responsável pela totalidade da produção nacional brasileira de eletrodos de grafite menores. Assim, a indústria doméstica foi definida como a linha de produção de eletrodos de grafite menores da empresa Graftech Brasil.

5. DA CONTINUAÇÃO DO DUMPING

De acordo com o art. 7º do Decreto nº 8.058, de 2013, considera-se prática de dumping a introdução de um bem no mercado brasileiro a um preço inferior ao valor normal.

5.1 Da continuação do dumping para efeito do início da revisão

Segundo o art. 106 do Decreto nº 8.058, de 2013, para que um direito antidumping seja prorrogado, deve ser demonstrado que sua existência persiste. Para fins do início da revisão em foco, utilizou-se o período de outubro de 2012 a setembro de 2013, a fim de se verificar a ocorrência de dumping.

5.1.1 Da China

5.1.1.1 Do valor normal

O art. 15 do Decreto nº 8.058, de 2013, prevê, no caso de país de economia não de mercado, que o valor normal será determinado com base no preço de exportação para o país de destino. Uma vez que a China, para fins de defesa comercial, não é considerada um país de economia predominantemente de mercado, a peticionária alega que o valor normal deve ser determinado com base no preço de exportação para o país de destino. Conforme já mencionado neste documento, a peticionária indicou o México como o mercado a ser adotado para fins de apuração do valor normal. Tendo em vista que foram cumpridos os requisitos constantes no § 1º do art. 15 do Regulamento Brasileiro, julgou-se apropriada, para fins de apuração do valor normal, a peticionária apresentou amostragem contendo 35 faturas de vendas do produto similar no mercado brasileiro. Entre as faturas apresentadas, existiam vendas realizadas sob três distintos termos de entrega: **ex fabrica** (23 faturas), CPT (5 faturas) e FOB (7 faturas). Com o objetivo de permitir a justa comparação do valor normal com o preço FOB das exportações chinesas de eletrodos de grafite para o Brasil, a peticionária optou por utilizar o preço FOB das exportações chinesas para a China. Dessa forma, com vistas ao início da revisão, apurou-se o seguinte valor normal para a China: US\$ 4.138,21/t (quatro mil cento e trinta e oito reais e vinte e um centavos). Cabe ressaltar que o valor normal apurado com base na amostra de 35 faturas mostrou-se próximo ao preço médio de US\$ [CONFIDENCIAL] por unidade.

5.1.1.2 Do preço de exportação

De acordo com o art. 18 do Decreto nº 8.058, de 2013, o preço de exportação, caso o produtor seja o exportador do produto objeto da revisão, será determinado com base no preço de exportação para o país de destino. Sendo assim, com base nos dados detalhados de importação fornecidos pela RFB, foram apurados os preços médios das importações de eletrodos de grafite menores de origem chinesa para o Brasil. Portanto, com vistas ao início do processo de revisão, apurou-se o seguinte preço de exportação para a China: US\$ 2.585,54/t (dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

5.1.1.3 Da margem de dumping

A margem absoluta de dumping é definida como a diferença entre o valor normal e o preço de exportação, e a margem relativa de dumping é calculada com base no valor normal. Cumpre lembrar que, visando à justa comparação do valor normal com o preço FOB das exportações chinesas de eletrodos de grafite para o Brasil, a peticionária optou por utilizar o preço FOB das exportações chinesas para a China. Sendo assim, as margens de dumping absoluta e relativa apuradas, para efeito do início da revisão, para as exportações de eletrodos de grafite menores de origem chinesa para o Brasil, são as seguintes:

Valor Normal	Preço de Exportação
US\$ 4.138,21/t	US\$ 2.585,54/t
Margem absoluta de dumping: US\$ 1.552,67/t	
Margem relativa de dumping: 37,52%	

5.2.1.2 Do preço de exportação
Tendo em vista o exposto no item 5.2 deste documento, a apuração do preço de exportação deve ser feita com base no preço FOB do produto, acrescido das despesas de frete, seguro e outros encargos necessários para a exportação.
Portanto, para efeito da determinação final da revisão de que trata este documento, c

5.2.1.3 Da margem de dumping
Cumprido o disposto no item 5.2 deste documento, a margem de dumping deve ser calculada com base no preço FOB do produto, acrescido das despesas de frete, seguro e outros encargos necessários para a exportação.
Sendo assim, as margens de dumping absoluta e relativa apuradas, para efeito da de

/t</str
</td>
align=
Expor
USalign=

Origem
China
Total (origem investigada)
Áustria
Índia
Ucrânia
Reino Unido
Romênia
Emirados Árabes
Outras
Total (exceto investigada)
Total geral

Os valores totais das importações brasileiras de eletrodos de grafite menores originárias da China e da Índia, em milhões de dólares, foram de 1.030,0 e 1.000,0, respectivamente, em 2010. Verificou-se que o valor total das importações das demais origens aumentou em todos os períodos analisados. As importações brasileiras totais de eletrodos de grafite menores apresentaram com Cabe ressaltar a diminuição da participação do valor das importações originárias da Índia em 2010. A tabela a seguir, por sua vez, reflete o comportamento do preço médio, em dólares e em reais, dos eletrodos de grafite menores importados no Brasil, em 2010.

Preço das Importações Totais (US\$ CIF/t)			
Origem	P1	P2	P3
China	100	76	84
/t) (origem investigada)</p> </td> <td valign="top" nowrap="nowrap" width="80"> <p> 100</p> </td> <td valign="top" nowrap="nowrap" width="80"> <p> 76</p> </td> <td valign="top" nowrap="nowrap" width="80"> <p> 84</p> </td>	100	91	81

[illegible]

CIF (US **CIF (US** **/t) (exceto investigada)**

Total geral	100	92	104

Observou-se que o preço CIF médio por tonelada das importações originárias da China aumentou em 2017, em relação a 2016. Já o CIF médio por tonelada dos demais fornecedores estrangeiros diminuiu em 2017, em relação a 2016. Cabe ressaltar que, durante todos os períodos de análise, o preço CIF médio por tonelada das importações originárias da China foi superior ao preço CIF médio por tonelada dos demais fornecedores estrangeiros.

6.2 Do Consumo Nacional Aparente (CNA)

Primeiramente, destaque-se que, como não houve consumo cativo por parte da indú

Período	
P1	
P2	

P3
P4
P5

Observou-se que o mercado brasileiro de eletrodos de grafite menores apresentou ci

6.3 Da evolução das importações

6.3.1 Da participação das importações no mercado brasileiro

A tabela a seguir apresenta a participação das importações no mercado brasileiro de

Participação das Importações no Mercado Brasileiro (%)				
Período	Vendas Indústria Doméstica	Importações China	Importações Outras Origens	Me
P1	100	100	100	100
P2	121	59	191	100
P3	127	32	320	100
P4	120	32	368	100
P5	128	9	451	100

Observou-se que a participação das importações originárias da China no mercado br

A participação das importações das demais origens, por sua vez, apresentou elevaç

6.3.2 Da relação entre as importações e a produção nacional

A tabela a seguir apresenta a participação das importações em relação à produção n

Importações Objeto do Direito Antidumping e Produção Nacional			
Período	Produção Nacional (t) (A)	Importações da China(t) (B)	[(B) / (A)] %
P1	100	100	[CONFIDENCIAL]
P2	182	85	[CONFIDENCIAL]
P3	185	43	[CONFIDENCIAL]
P4	166	41	[CONFIDENCIAL]
P5	162	10	[CONFIDENCIAL]

Observa-se que a relação mais elevada entre as importações originárias da China e a

6.4 Da conclusão a respeito das importações

Durante o período de análise, houve queda das importações originárias da China: er

Diante desse quadro, constatou-se diminuição substancial das importações da Chin

Cabe ressaltar que, durante todos os períodos de análise, os eletrodos de grafite me

1. 7. DOS INDICADORES DA INDÚSTRIA DOMÉSTICA

Primeiramente, informe-se que, para efeito da análise relativa aos indicadores da ind

De acordo com o disposto no art. 108 do Decreto nº 8.058, de 2013, a determinação d

Como já demonstrado anteriormente, de acordo com o previsto no art. 34 do Decreto

Ressalte-se, contudo, que ajustes em relação aos dados reportados pela empresa na

Em relação aos estoques, foram alterados os volumes de estoque inicial em P1 e P2,

Relativamente aos dados de emprego e de massa salarial, foram considerados neste

7.1 Do volume de vendas

A tabela a seguir apresenta as vendas da indústria doméstica de produto de fabricaç

Vendas da Indústria Doméstica (em t)				
Período	Vendas Totais	Vendas no Mercado Interno	%	Vendas no Mercado Externo
P1	100	100	100	100
P2	128	174	137	36
P3	140	168	120	84
P4	128	152	119	80
P5	104	140	135	32

Observou-se que o volume de vendas totais apresentou aumento entre P1 a P3, segu

As vendas destinadas ao mercado interno, por sua vez, aumentaram somente de P1 ;

Em relação às vendas da indústria doméstica no mercado externo, observou-se aum

7.2 Da participação do volume de vendas no mercado

A tabela a seguir apresenta a participação das vendas da indústria doméstica destinada à exportação no Mercado Brasileiro (em t)

Período	Vendas no Mercado Interno	Mercado Brasileiro	%
P1	100	100	100
P2	174	144	121
P3	168	133	127
P4	152	127	120
P5	140	109	128

A participação das vendas de eletrodos de grafite menores da indústria doméstica no período P1 foi de 100%.
7.3 Da produção e do grau de utilização da capacidade instalada
A capacidade instalada nominal foi calculada levando em consideração [CONFIDENCIAL]
O grau de ocupação foi calculado em função da produção de eletrodos de grafite menores.
A tabela a seguir apresenta a capacidade instalada efetiva da indústria doméstica, sua produção e o grau de ocupação.

Capacidade Instalada, Produção e Grau de Ocupação				
Período	Capacidade Instalada Efetiva (t)	Produção Eletrodos menores (t)	Produção Outros produtos (t)	Grau de ocupação (%)
P1	100	100	100	100
P2	100	182	165	174
P3	100	185	182	184
P4	100	166	143	155
P5	100	162	67	116

O volume de produção de eletrodos da indústria doméstica aumentou de P1 a P2 e diminuiu a partir de P3.
A capacidade instalada efetiva manteve-se constante durante todo o período analisado.
O grau de ocupação da capacidade instalada efetiva apresentou a seguinte evolução:
7.4 Dos estoques
O quadro a seguir indica o estoque acumulado no final de cada período analisado.

Período
P1
P2
P3
P4
P5

Obs: Outras entradas e saídas incluem devoluções.
O estoque final, em P5, foi o maior da série observada. Houve redução nos volumes de produção a partir de P3.
A tabela a seguir, por sua vez, apresenta a relação entre o estoque acumulado e a produção.

Relação Estoque Final/Produção			
Período	Estoque Final (t) (A)	Produção(t) (B)	Relação A/B
P1	100	100	[CONFIDENCIAL]
P2	135	182	[CONFIDENCIAL]
P3	131	185	[CONFIDENCIAL]
P4	138	166	[CONFIDENCIAL]
P5	216	162	[CONFIDENCIAL]

A relação estoque final/produção decresceu nos períodos iniciais, variando [CONFIDENCIAL]
7.5 Do emprego, da produtividade e da massa salarial
As tabelas a seguir foram elaboradas a partir das informações constantes da petição.
Tais ajustes foram realizados em função de adequações no uso dos critérios de rateio.
Número de Empregados

Número de Empregados	P1	P2	P3	P4
Linha de Produção	100	118	115	90
Administração	100	88	84	64
Vendas	100	100	75	75
Total	100	112	108	84

Verificou-se que o número de empregados que atuam na linha de produção at Em relação aos empregados envolvidos no setor administrativo do produto objeto de Já o número de empregos ligados às vendas decresceu 25% de P2 para P3 e subiu 3

Produtividade por Empregado				
Período	Produção (t)	Empregados ligados à produção	à Produção envolvido	
P1	100	100	100	
P2	182	118	154	
P3	185	115	161	
P4	166	90	184	
P5	162	113	143	

A produtividade por empregado ligado à produção apresentou incrementos sucessiv

Massa Salarial (mil reais corrigidos)					
	P1	P2	P3	P4	P5
Linha de Produção	100	106	109	106	127
Administração	100	93	111	90	98
Vendas	100	98	90	91	109
Total	100	102	109	101	119

A massa salarial dos empregados da linha de produção cresceu durante todos os pe A massa salarial dos empregados ligados à administração, de P1 para P5, diminuiu 2 7.6 Do demonstrativo de resultado

7.6.1 Da receita líquida

Para a adequada avaliação da evolução dos dados em moeda nacional, apresentados De acordo com a metodologia aplicada, os valores em reais correntes de cada períoc Ressalte-se que os valores das receitas líquidas obtidas pela indústria doméstica no

P1
P2
P3
P4
P5

A receita líquida total apresentou oscilações, crescendo 14,7% de P1 para P2, decain A receita líquida proveniente das vendas no mercado interno também registrou oscil No tocante à receita de vendas no mercado externo, houve queda de 67,7% de P1 pa 7.6.2 Dos preços médios ponderados Os preços médios ponderados de venda, apresentados na tabela a seguir, foram obti

Preço Médio de Venda da Indústria Doméstica (reais corrigidos/t)		
	Preço no Mercado Interno	Preço no Mercado E
P1	100	100
P2	85	90
P3	70	74
P4	78	79
P5	82	79

Observou-se que o preço médio dos eletrodos de grafite menores vendidos no merc

O preço médio do produto vendido no mercado externo apresentou a mesma tendên

7.6.3 Dos resultados e margens

As tabelas a seguir exibem a demonstração de resultados e as margens de lucro ass
Demonstração de Resultados (mil reais corrigidos)

Itens	P1	P2	P3	P4
A – ROL (Receita Operacional Líquida)	100	148	118	119
B - CPV (Custo Produto Vendido)	100	151	133	114
C - Lucro Bruto (A-B)	100	137	54	136
D - Despesas Operacionais	100	(102)	389	272
D1 – Despesas de Vendas	100	48	103	98
D2 - Despesas Administrativas	100	43	90	83
D3 - Despesas (Receitas) Financeiras	100	20	(112)	(13)
D4 – Outras Despesas (Receitas) Operacionais	100	609	(332)	(228
E - Resultado Operacional (C-D)	100	172	4	116
F - Resultado Operacional Excl. Resultado Financeiro	100	192	19	132

Margens de Lucro (%)

Margem Bruta
Margem Operacional
Margem Operacional s/Desp. Financeiras

O CPV apresentou aumento de 50,6% de P1 para P2, seguido por quedas de 11,5% e Relativamente ao lucro bruto, foram registrados aumentos e quedas alternadas: de P Observe-se que a margem bruta seguiu comportamento diverso, tendo aumento som As despesas de vendas caíram 56,8% de P1 para P2 e subiram 107,3% de P2 para P3. Após diminuírem 51,9% de P1 para P2, as despesas administrativas variaram positiv As despesas financeiras, por seu turno, diminuíram 80,5%, 673,6% e 88,2%, nos resp Sobre as outras despesas operacionais, notou-se aumento de 509,1% de P1 para P2, Com isso, as despesas operacionais apresentaram sucessivas quedas de 201,8%, 48 A indústria doméstica operou com resultado operacional positivo durante o período De maneira semelhante, a margem operacional também oscilou. De P1 para P2 houv Considerando o resultado operacional sem as receitas e despesas financeiras, o con Como consequência, a margem operacional sem as receitas e despesas financeiras :

Demonstração de Resultados Unitária (reais corrigidos/t)

Itens	P1	P2	P3	P4
A – ROL (Receita Operacional Líquida)	100	85	70	78
B - CPV (Custo Produto Vendido)	100	86	79	75
C - Lucro Bruto (A-B)	100	79	32	89
D - Despesas Operacionais	100	(58)	231	178
D1 – Despesas de Vendas	100	28	61	64
D2 - Despesas Administrativas	100	25	53	54
D3 - Despesas (Receitas) Financeiras	100	11	(66)	(9)
D4 – Outras Despesas (Receitas) Operacionais	100	350	(197)	(15
E - Resultado Operacional (C-D)	100	99	2	76
F - Resultado Operacional Excl. Resultado Financeiro	100	110	11	87

Verificou-se que o CPV unitário diminuiu de 13,6% de P1 para P2, 8,4%, de P2 para P Com relação ao resultado bruto unitário, verificou-se significativa deterioração do in Em relação às despesas operacionais unitárias, observou-se que este indicador sofr Considerando o CPV e as despesas operacionais, tomados em conjunto, observou-s Em consequência das variações desfavoráveis no resultado bruto unitário, o resulta Ademais, ao se excluir o Resultado Financeiro e Outras Despesas/Receitas, percebe

7.7 Dos fatores que afetam os preços domésticos

7.7.1 Dos custos

A tabela a seguir apresenta o custo de produção associado à fabricação de eletrodos

Custo de Produção (reais corrigidos/t)					
	P1	P2	P3	P4	P5
1- Matéria-prima	100	106	92	84	110

2 – Outros insumos	100	131	109	96	165
3 – Outros custos variáveis	100	107	105	103	160
4 – Mão de obra	100	75	93	96	94
5 – Manutenção	100	87	93	81	91
6 – Seguro	100	72	76	83	80
7 – Serviços contratados	100	90	114	121	93
8 – Utilidades	100	78	82	82	63
9 – Outros benefícios	100	87	90	82	71
10 – Outras despesas	100	156	204	137	132
11 - Depreciação	100	86	99	111	134
Custo de Produção	100	97	96	90	105

Verificou-se que houve quedas consecutivas do custo de produção por tonelada do p
7.7.2 Da relação custo/preço

A relação entre o custo de produção e o preço indica a participação desse custo no p

Participação do Custo no Preço de Venda (reais corrigidos/t)			
	Custo de Produção	Preço de Venda no Mercado Interno	Relação (%)
P1	100	100	100
P2	97	85	114
P3	96	70	137
P4	90	78	116
P5	105	82	128

Observou-se que a relação custo de produção/preço aumentou [CONFIDENCIAL] p.p

7.8 Do fluxo de caixa

A tabela a seguir demonstra o fluxo de caixa apresentado pela indústria de

Fluxo de Caixa (mil R\$ corrigidos)				
	P1	P2	P3	P4
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	100	701	624	(145)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	100	24	(130)	38
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	100	165	335	(13)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades da Empresa	100	796	(2.831)	(25)

Observou-se que o caixa líquido total gerado nas atividades da empresa oscilou ao l

7.9 Do retorno sobre investimentos

A tabela a seguir apresenta o retorno sobre investimentos, apresentado na pe

Lucro Líquido (A)

Ativo Total (B)

Retorno (A/B) (%)

Observou-se que a taxa de retorno sobre investimentos foi positiva em todos os perí

7.10 Da capacidade de captar recursos ou investimentos

Para avaliar a capacidade de captar recursos, foram calculados os índices de liquide

O índice de liquidez geral indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto

Necessidade de captar recursos ou investimentos

Item	P1	P2	P3	P4
Índice de Liquidez Geral	100	160	157	176
Índice de Liquidez Corrente	100	100	49	63

O índice de liquidez geral oscilou ao longo do período de análise de dano, sofrendo e

O índice de liquidez corrente apresentou comportamento semelhante ao do índice an

[illegible]

Frete e Seguro Internacional (US		

Valor Normal CIF Internado (R		

8.3 Do impacto das importações a preços com a continuação do dumping sobre a

Verificou-se que o volume das importações de eletrodos de grafite menores da orige

Cabe destacar, entretanto, que o preço médio CIF, em dólares estadunidenses por to

8.4 Das alterações nas condições de mercado

Não foram observadas alterações nas condições de demanda do produto objeto da r

Em relação à oferta, contudo, segundo a peticionária, as exportações chinesas de el

8.5 Do potencial exportador da origem sujeita à medida antidumping

8.5.1 Da capacidade instalada e do volume da produção

No intuito de estimar a capacidade de produção e o potencial exportador de e

Capacidade de Exportação (toneladas)

Período	Capacidade (t)
2008	420.000

Na hipótese de não ter ocorrido alteração da capacidade produtiva da China, seria pr

Registra-se que se buscou informações mais atualizadas e detalhadas a respeito da

Dessa forma, diante da inexistência de outras informações que confirmassem o pote

8.5.2 Do valor e do volume das exportações para todos os destinos

Foi constatado, por meio de consulta ao sítio eletrônico Trade Map, desenvolvido pe

Em termos de volume, observou-se que, em P5, as exportações chinesas para o Bra

É possível constatar que o preço médio de exportação de eletrodos de grafite para o

Cabe destacar que se optou por não incluir as exportações efetuadas sob o código S

Importa destacar também que as informações obtidas por meio do Trade Map não pu

8.6 Dos estoques internacionais do produto similar e do produto objeto da revisã

Considerando que não houve redução na capacidade de produção chinesa e levand

8.7 Das novas plantas de produção na origem sujeita à medida antidumping e em

Não foram apresentadas informações que se permitissem concluir acerca da existên

8.8 Da conclusão sobre a retomada do dano

Há, portanto, indícios suficientes de que, na ausência do direito antidumping, as imp

8.9 Das manifestações acerca do dano

Nos dias 15 de dezembro de 2014 e 5 de janeiro de 2015, a empresa peticionária Graf

9. Das outras manifestações

Em sua resposta ao questionário do importador, protocolada em 24 de junho de 2014

No dia 15 de dezembro de 2014, a empresa peticionária Graftech Brasil Participações

Em sua manifestação, a peticionária afirmou que as exportações chinesas foram ofe

Foi alegado, também, que a existência de direitos antidumping aplicados por terceir

Já no dia 5 de janeiro de 2015, a empresa peticionária protocolou uma segunda mani

9.1 Dos comentários acerca das manifestações

No que se refere às manifestações da Trablin, esclarece-se, inicialmente, que a carta

Durante o processo de revisão, em sua resposta ao questionário do importador, a en

Acréscense-se, ainda, que foi realizada verificação in loco nas dependências da Grafi

10. DO CÁLCULO DO DIREITO ANTIDUMPING DEFINITIVO

		Nos termos do art. 78 do Regulamento Brasileiro, direito antidumping significa um m Os cálculos desenvolvidos indicaram a continuação de dumping nas exportações de Margem de Dumping País Margem de Dumping Absoluta (US\$/t) Margem de Dumping Relativa (%/Preço d China1.562,88 60,4 11. DA RECOMENDAÇÃO Conforme dispõe o art. 106 do Decreto nº 8.058, de 2013, o prazo de aplicação de um Com base no exposto nos itens 5, 7 e 8 deste documento, a análise dos dados dispo Conforme evidenciado neste documento, os produtores chineses continuaram pratic Nesse sentido, o §2º do art. 107 do Regulamento Brasileiro define que, caso a marge Desta forma, com base no referido §2º do art. 107 do Regulamento Brasileiro, propõe <table><tr><th colspan="3">Direito Antidumping Definitivo</th></tr><tr><th>País</th><th>Produtor/Exportador</th><th>Direito Antidumping (US\$/t)</th></tr><tr><td>China</td><td>Todos</td><td>2.259,46</td></tr></table>	Direito Antidumping Definitivo			País	Produtor/Exportador	Direito Antidumping (US\$/t)	China	Todos	2.259,46
Direito Antidumping Definitivo											
País	Produtor/Exportador	Direito Antidumping (US\$/t)									
China	Todos	2.259,46									